

DIA 16

PRELIMINARES RAIZ

DESENVOLVA AS TESES DE PRELIMINAR ABAIXO. O QUE VOCE ALEGARIA CASO...

a) Chegasse reclamação trabalhista contra João, seu cliente, que contratou a empresa CONSTRUPOLS para a construção de uma piscina em sua casa de praia. A empresa, por sua vez, já possuía equipe pronta para a obra e deu início à construção. No entanto, passando por comprovadas dificuldades financeiras, apesar de receber o valor de João, não efetuou o repasse a seus empregados, pelo que os mesmos ingressaram com reclamação trabalhista contra CONSTRUPOLS e João;

HÁ ILEGITIMIDADE DA JOÃO PORQUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELOS CRÉDITOS TRABALHISTAS DO RECLAMANTE, POIS É O DONO DA OBRA, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337 IX DO CPC, OJ SDI1 191, TST.

b) Chegasse reclamação trabalhista contra a empresa SATEONLINE Ltda., sua cliente, que resolveu adquirir a empresa PINTACOR pertencente ao grupo econômico EDSON QUEIROGA, cuja responsabilidade para com os empregados do grupo é solidária. Ao ser realizada auditoria em todas as empresas do grupo, constatou-se sua idoneidade financeira. No entanto, logo após a aquisição, por motivos de força maior devidamente comprovados, uma das empresas do grupo passou por dificuldades financeiras, tendo os empregados desta, ingressado com reclamações trabalhistas contra o grupo e, solidariamente, contra a empresa SATEONLINE Ltda. com base nos arts. 10 e 448 da CLT;

HÁ ILEGITIMIDADE DA EMPRESA SATE LTDA PORQUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELOS CRÉDITOS DO RECLAMANTE, POIS QUANDO ADQUIRIU A EMPRESA PINTACOR O GRUPO TINHA IDONEIDADE FINANCEIRA OU ERA SOLVENTE, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, XI, CPC, OJ SDI1 411, TST E ART. 485, VI, CPC.

c) Chegasse reclamação trabalhista de Dona Redonda contra o Município de Saramandaia, seu cliente, após ter sido contratada mediante concurso público como merendeira temporária para atender a excepcional interesse público na distribuição de merenda escolar, já que o concurso para provimento do cargo efetivo estava suspenso por liminar, requerendo o desvirtuamento da contratação e os direitos trabalhistas daí advindos;

HÁ INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PORQUE NÃO É RELAÇÃO DE TRABALHO, POIS A RELAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO É DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, PELO QUE REQUER A REMESSA DO PROCESSO PARA A JUSTIÇA COMPETENTE, NOS TERMOS DO ART. 337 II CPC, ART. 37, IX, CF e ART. 114, I, CF.

d) Chegasse sentença de Juiz do Trabalho condenando seu cliente a pagar contribuição previdenciária sobre todo o período trabalhado, inclusive sobre os salários pagos ao empregado durante a vigência do contrato de trabalho; **HÁ INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PORQUE AS CONTRIBUIÇÕES SÃO SOBRE OS SALÁRIOS PAGOS, POIS A JUSTIÇA DO TRABALHO SÓ TEM COMPETÊNCIA PARA COBRAR AS CONTRIBUIÇÕES DECORRENTES DAS SENTENÇAS QUE PROFERIR, PELO QUE REQUER A REMESSA DO PROCESSO PARA A JUSTIÇA COMPETENTE, NOS TERMOS ART. 337, II, CPC, ART. 114, I, CF, ART. 876, CLT E SUM 368, I, TST.**

e) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado o não pagamento de duas horas extras diárias por extrapolar a oitava trabalhada, o não pagamento do 13º salário do ano de 2014, o não pagamento do adicional de horas noturnas das 22h às 5h da manhã do dia seguinte e, conseqüentemente, o pedido de pagamento das duas horas extras com adicional de 50% e adicional de horas noturnas de 20% sobre as horas diurnas. Pedidos liquidados;

HÁ INÉPCIA DA AÇÃO PORQUE FALTA PEDIDO DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2014, POIS NOS FATOS FOI NARRADO O NÃO PAGAMENTO DO 13º DE 2014, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, IV, CPC e ART. 330, §1º, I, CPC.

f) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% e dano moral. Pedidos liquidados;

HÁ INÉPCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL PORQUE FALTA DE CAUSA DE PEDIR, POIS NOS FATOS NÃO HOUVE NARRAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO EMPREGADOR, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 337, IV, CPC, ART. 330 §1º I CPC e ART. 485, I, CPC.

g) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Ao receber o cliente (empregador) em seu escritório de advocacia, este informou a você que fora feito acordo dando ampla e geral quitação em comissão de conciliação previa, sem qualquer ressalva. Pedidos liquidados;

HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR PORQUE HOUVE QUITAÇÃO, POIS FOI FEITO ACORDO EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA SEM QUALQUER RESSALVA, COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 625-E, §único, CLT e 485, VI, CPC.

h) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento das comissões sobre as vendas realizadas durante todo o período. Sabe-se que o empregado aderiu ao PDV previsto em CCT, sem ressalva, em que além do pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, o empregado recebeu cinco meses de salários a título de adesão voluntária ao programa de demissão. Pedidos liquidados;

HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR PORQUE HOUVE QUITAÇÃO, POIS O EMPREGADO ADERIU A PDV PREVISTO EM CCT SEM QUALQUER RESSALVA, COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 477-B, CLT e 485, VI, CPC.

DIA 17

PRELIMINARES RAIZ

DESENVOLVA AS TESES DE PRELIMINAR ABAIXO. O QUE VOCE ALEGARIA CASO...

i) Chegasse em seu escritório sentença que reconheceu a revelia e a confissão ficta do empregador após sua citação por edital por ter comprovadamente criado obstáculos e embaraços citação/notificação nos termos do parágrafo primeiro do art. 841 da CLT. A sentença reconheceu a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 condenando o empregador no pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 2016 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. À causa foi dado o valor de R\$ 35.000,00. Pedidos liquidados;

HÁ NULIDADE DE CITAÇÃO PORQUE A CITAÇÃO FOI FEITA POR EDITAL, POIS NÃO É POSSÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO, PELO QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E A CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 337 I CPC, ART. 852-B, PARAGRAFO 1º DA CLT.

j) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016 requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais

o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40% com audiência marcada para o dia 22.01.2017. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este comunicou que não havia sido a primeira reclamação trabalhista: em 2016, o reclamante já havia ingressado com idêntica reclamação trabalhista que agora está no TRT aguardando o julgamento do recurso ordinário. Pedidos liquidados; **HÁ LITISPENDÊNCIA DA SEGUNDA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PORQUE AS AÇÕES SÃO IDÊNTICAS, POIS EM 2016 O RECLAMANTE INGRESSOU COM IDÊNTICA AÇÃO AINDA EM CURSO NO TRT, PELO O QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, V, CPC E ART. 337 §1º, 3º CPC**

k) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista requerendo dano moral em virtude de o empregador ter humilhado o empregado na frente de colegas de trabalho e clientes após ter derrubado todos os pratos postos em uma mesa de restaurante no qual o empregado era garçom, no valor de R\$ 60.000,00. Ao conversar com seu cliente, o empregador, este lhe informou que anos antes havia feito acordo judicial com ampla e geral quitação com o mesmo empregado em reclamação trabalhista em que este pedia vínculo empregatício como garçom e todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias;

HÁ COISA JULGADA DA SEGUNDA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PORQUE AS AÇÕES SÃO IDÊNTICAS, POIS O EMPREGADO FEZ ACORDO JUDICIAL NA PRIMEIRA RECLAMAÇÃO DANDO AMPLA E GERAL QUITAÇÃO, SEM RESSALVA, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS ART. 337, VII, ART 337, §1º, 4º§, CPC, OJ SDI2 132 e ART. 485, V, CPC.

l) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2015 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 30 dias, R\$ 880,00, férias proporcionais 10/12 + 1/3 2015-2016, R\$ 977,00, décimo terceiro proporcional 6/12 de 2015, R\$ 440,00, décimo terceiro proporcional 4/12 de 2016, R\$ 293,00, saldo de salários de três dias, R\$ 88,00, depósitos de FGTS do período, R\$ 810,00, e indenização de R\$ 40% sobre os depósitos de FGTS, R\$ 324,00, deu-se à causa o valor de R\$ 100.000,00;

HÁ INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PORQUE A SOMA ESTÁ ERRADA, POIS A SOMA DOS PEDIDOS É R\$ 3.812,00 E NÃO R\$ 100.000,00, PELO QUE REQUER A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS ART. 2º, §1º, LEI 5.584/70 E ART. 293 CPC.

m) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais

o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, saldo de salários de três dias, depósitos de FGTS e indenização de 40%, deu-se à causa o valor de R\$ 20.000,00;

HÁ INÉPCIA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PORQUE O PEDIDO É INDETERMINADO, POIS NÃO HOUVE LIQUIDAÇÃO, PELO QUE REQUER O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO E CONDENAÇÃO DO RECLAMANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO ART. 852-B, INC. II E §1º DA CLT.

n) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão, sem justa causa, em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS, indenização de 40% e benefício da justiça gratuita. O reclamante afirmou que fora contratado como executivo de empresa multinacional aqui no Brasil, com salário compatível com o cargo e que já arrumou novo emprego equivalente. Pedidos liquidados;

HÁ INDEVIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PORQUE O RECLAMANTE NÃO É POBRE NA FORMA DA LEI, POIS TRABALHA COMO EXECUTIVO EM UMA EMPRESA MULTINACIONAL COM SALÁRIO COMPATÍVEL COM A CARGO, PELO QUE REQUER O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS ART. 790, §§ 3º E 4º DO CPC.

o) A empresa Suvaco de Cobra Ltda. ingressa com reclamação trabalhista contra seu ex-empregado Chico da Fedorenta, distribuída para a 32ª Vara do Trabalho de Fortaleza-CE em 22.06.16 cobrando dano material, pois ao dirigir os veículos da empresa o fazia em alta velocidade vindo a empresa a pagar diversas multas de trânsito. Sabe-se que Chico foi despedido por justa causa por desrespeitar as ordens da empresa que eram de dirigir dentro dos limites de velocidade. Em 22.07.17, Chico da Fedorenta ingressou com reclamação trabalhista pleiteando a nulidade da dispensa com justa causa, reconhecimento da dispensa sem justa causa e pagamento de todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias, distribuída para a 23ª Vara do Trabalho da mesma cidade;

HÁ CONEXÃO ENTRE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA E A RECLAMAÇÃO DE CHICO DA FDORENTA, PORQUE POSSUEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, POIS DISCUTEM A MESMA RELAÇÃO DE EMPREGO, PELO QUE REQUER A REUNIÃO DAS DUAS AÇÕES NUM SÓ PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTS. 337, VIII, ART. 55,56,57,58, TODOS DO CPC E OJ SDI2 130 IV, TST.

E

HÁ PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 32ª VARA DO TRABALHO PORQUE FOI A PRIMEIRA A SER DISTRIBUÍDA, POIS A AÇÃO DA EMPRESA SUVACO DE COBRA FOI DISTRIBUÍDA EM 22.06.16, PELO QUE REQUER A REMESSA DA

RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR CHICO DA FEDORENTA PARA A 32ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA/CE, NOS TERMOS DO ARTS. 337, VIII, ART. 55,56,57,58, TODOS DO CPC E OJ SDI2 130 IV, TST.

p) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%, assinada por advogado sem procuração nos autos. Pedidos liquidados;

HÁ DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PORQUE FALTA MANDATO, POIS O ADVOGADO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ESTÁ SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, PELO QUE REQUER QUE O VÍCIO SEJA SANADO EM 05 DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, NOS TERMOS DAS SUMULAS 456, III E 383, II, TST E ART. 337, INC. IX, CPC.

q) Chegasse em seu escritório petição inicial de reclamação trabalhista proposta em 23.02.2017 em que fora narrado a admissão do empregado em 22.06.2010 e demissão sem justa causa em 03.03.2016, requerendo o pagamento de aviso prévio de 45 dias, férias 2010 a 2014 dobradas mais o terço, férias 2015 simples mais o terço e proporcionais 10/12 mais o terço, décimos terceiros salários de 2010-2016, vencidos e proporcionais, depósitos de FGTS e indenização de 40%. Sabe-se que em 30.09.15 a mesma reclamação havia sido proposta, mas foi arquivada porque o reclamante não compareceu à audiência inaugural e que no dia seguinte ao arquivamento da primeira, foi proposta uma segunda, em idênticos termos, mas igualmente arquivada pelo mesmo motivo em 15.12.2016. Pedidos liquidados;

HÁ PEREMPÇÃO PORQUE O RECLAMANTE DEIXOU ARQUIVAR DUAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS, POIS NÃO COMPARECEU ÀS AUDIÊNCIAS INAUGURAIS, PELO QUE REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 732, CLT, ART. 844, CLT E ART. 337, INC. V DO CPC.

DIA 18

CHIBATA DE PRESCRIÇÃO

1) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL / PARCIAL

Há prescrição quinquenal (parcial) porque os direitos anteriores à _____ estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

2) FÓRMULA MÁGICA PARA PRESCRIÇÃO BIENAL

Há prescrição bienal porque o contrato foi extinto no dia _____, pois o reclamante tinha até _____ para ingressar com a reclamação, mas só ingressou com a ação no dia _____, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

Com base nas FÓRMULAS MÁGICAS acima, desenvolva as teses abaixo:

1) Reclamação trabalhista proposta em 23.02.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 13.03.2010 e findou em 22.07.2018;

Há prescrição **quinquenal (parcial)** porque os direitos anteriores à **23.02.2014** estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

2) Reclamação trabalhista proposta em 03.03.2019 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 02.09.2011 e findou em 28.11.2015;

Há prescrição **quinquenal (parcial)** porque os direitos anteriores à **03.03.2014** estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

E

Há prescrição **bienal** porque o contrato foi extinto no dia **28.11.2015** e o reclamante tinha até **28.11.2017** para entrar com reclamação, mas só entrou com ação no dia **03.03.2019**, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

3) Reclamação trabalhista proposta em 13.07.2017 reclamando direitos trabalhistas oriundos de alteração contratual ocorrida em 30.09.10;

Há prescrição **total** porque o reclamante só pode reclamar as alterações do contrato até cinco anos da data do ajuizamento da ação **13.07.17**, pois as alterações contratuais anteriores a **13.07.12** estão prescritas, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição total, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11, § 2º da CLT, e art. 487, II do CPC e súmula 294, TST.

4) Reclamação trabalhista proposta em 30.09.2018 reclamando direitos trabalhistas oriundos do extinto contrato de trabalho que se iniciou em 14.05.2012 e findou em 22.07.2015.

Há prescrição **quinquenal (parcial)** porque os direitos anteriores à **30.09.2013** estão prescritos, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

E

Há prescrição **bienal** porque o contrato foi extinto no dia **22.07.2015**, pois o reclamante tinha até **22.07.2017** para entrar com reclamação, mas só entrou com ação no dia **30.09.2018**, portanto mais de 02 anos após a rescisão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

5) Inquérito judicial para apuração de falta grave proposto em 01.09.2019 requerendo a apuração da falta cometida por dirigente sindical suspenso no dia 15.07.2019;

Há decadência porque o empregado foi suspenso no dia **15.07.2019** e o reclamado tinha **30 dias** para entrar com a ação, mas só entrou com a ação no dia **01.09.2019**, portanto mais de 30 dias após a suspensão do contrato, pelo que requer a extinção do feito com solução de mérito pela decadência, nos termos do art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e art. 487, II do CPC.

6) Sentença trabalhista afastando a prescrição quinquenal porque não alegada na contestação, mas alegada nas razões finais ou alegações finais.

O reclamante tem direito de alegar a prescrição **quinquenal/parcial** ou **bienal** porque alegada na instância ordinária, pois foi alegada nas razões finais, nos termos da súmula 153 do TST.

7) Sentença trabalhista afastando a prescrição bienal porque não alegada em contestação, mas alegada apenas no recurso ordinário.

O reclamante tem direito de alegar a prescrição **quinquenal/parcial** ou **bienal** porque alegada na instância ordinária, pois foi alegada nas razões de recurso ordinário, nos termos da súmula 153 do TST.

DIA 19

CHIBATA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

1) Que ao recurso foi negado seguimento porque interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado nacional;

Há tempestividade do recurso porque houve feriado nacional, pois o feriado suspendeu o prazo do recurso prorrogando-o para o dia útil seguinte, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 775 da CLT.

2) Que ao recurso foi negado seguimento, pois foi interposto no 15º dia após a publicação da decisão;

Há intempestividade do recurso porque interposto fora do prazo de 8 dias, pois a interposição ocorreu no 15º dia após a publicação, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos do art. 900 da CLT.

3) Que ao recurso foi dado seguimento. Sabe-se que o recorrente, ainda em audiência, foi intimado para comparecer à próxima audiência para prolação (leitura) da sentença. Na data marcada, o recorrente não compareceu. 15 dias após a audiência, foi publicada a decisão no DOJT e no terceiro dia foi protocolizado o recurso a que foi dado seguimento.

Há intempestividade do recurso porque interposto fora do prazo de 8 dias, pois a contagem do prazo do recurso começou a partir da publicação da sentença em audiência, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 197 do TST.

4) Que ao recurso foi negado seguimento por intempestividade. Sabe-se que a decisão foi publicada dia 22.06.21 e que no quinto dia do prazo foram opostos embargos de declaração para sanar contradição no julgado. Publicada a decisão que acolheu os embargos no dia 22.07.21. No dia 27.07.21, foi protocolizado o recurso que foi negado seguimento uma vez que o prazo final teria acontecido dia 30.06.21. Considere todos os dias como sendo úteis.

Há tempestividade do recurso porque os embargos de declaração interrompem o prazo do recurso, pois a contagem do prazo se iniciou a partir da publicação da decisão que julgou os embargos de declaração, dia 22.07.21, pelo que o recurso deve ser admitido por ser tempestivo, nos termos do art. 897-A, § 3º da CLT.

5) Que ao recurso foi dado seguimento por tempestivo. Sabe-se que foi interposto um dia após o prazo, pois o último dia caiu no feriado estadual. O recurso foi interposto sem a juntada de qualquer documento.

Há intempestividade do recurso porque não houve suspensão do prazo recursal, pois não houve comprovação do feriado estadual, pelo que o recurso não deve ser admitido por ser intempestivo, nos termos da súmula 385, inc. I TST e art. 775 da CLT.

6) Que após a interposição do recurso, foi constatada que a procuração do advogado, outorgada pela sociedade empresária, não continha a qualificação de seu representante legal;

Há irregularidade de representação porque a procuração não é válida, pois não contém a qualificação legal do representante legal, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos da súmula 456, I do TST.

7) Que após a interposição do recurso, foi constatada que não havia procuração do advogado subscritor do recurso nos autos;

Há irregularidade de representação porque falta procuração, pois não há procuração nos autos do advogado subscritor do recurso, pelo que o recurso não deve ser admitido caso não seja sanado vício em cinco dias, nos termos das súmulas 383, I e 456, II do TST.